

事案

卒業アルバムなどを製作するY社において、Xは当初は写真焼の業務についており、その後、電算写植機のオペレーター業務に従事していた。

また、Y社では役員を含む全従業員によって構成されている親睦団体の友の会の代表者のAを労働者の過半数を代表する者として36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出をしていた状況であった。

業務の繁忙期に入り、Xは上司から残業をするように命じられたが、眼精疲労などを理由としてこれを拒否するほか、誹謗中傷の手紙を配布したりしたため、Y社は、Xに自己都合退職を勧告したが、これに応じなかったことから、解雇に付した。

そこで、Xは、解雇は無効であり、雇用契約上の地位確認と賃金の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効となるか。
結論	無効である。

POINT

36協定は、実体上、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間において締結されたものでなければならない。

また、「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならない。適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要である。

判 旨

36協定は、実体上、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間において締結されたものでなければならないことは当然である。

[……中略……]

そこで、36協定の締結当事者であるAが「労働者の過半数を代表する者」であったか否かについて検討するに、「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならないが、適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである。

この点について、Y社は、Aは「友の会」の代表者であって、「友の会」が労働組合の実質を備えていたことを根拠として、Aが「労働者の過半数を代表する者」であった旨主張するけれども、「友の会」は、原判決判示のとおり、役員を含めた控訴人の全従業員によって構成され（規約一条）、「会員相互の親睦と生活の向上、福利の増進を計り、融和団結の実をあげる」（規約二条）ことを目的とする親睦団体であるから、労働組合でないことは明らかである。このことは、仮に「友の会」が親睦団体としての活動のほかに、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的とする活動を行うことができることによって変わるものではない。

したがって、Aが「友の会」の代表者として自動的に本件36協定を締結したにすぎないときには、Aは労働組合の代表者でもなく、「労働者の過半数を代表する者」でもないから、本件36協定は無効というべきである。

[……中略……]

以上によると、本件36協定が有効であるとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、それを前提とする本件残業命令も有効であるとは認められず、Xにこれに従う義務があったとはいえない。（高裁判決文より一部引用）

解 説

この判例では、36協定の締結当事者である「労働者の過半数を代表する者」が民主的な手続のもとに適法に選出されていない場合は、たとえ所轄の労働基準監督署に届出がなされているものであっても無効となるとされています。

確認問題

- Q 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。（H23-4D）